

0000515-25.2016.8.26.0115

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... de crime de roubo, não se exige, para a prova material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em consideração, mormente quando encontra ressonância na prova carreada ao processo" (TJSP, Apelação 10290150014162001).

E ainda:

"Roubo. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000515-25.2016.8.26.0115 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000515-25.2016.8.26.0115

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 037/2016 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DOURADO DA SILVA

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

GUSTAVO DOURADO DA SILVA, menor de vinte e um anos na época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal c/c artigo 29 do mesmo diploma legal; isto porque no dia 3 de novembro de 2015, por volta das 21h40, na Rua Henrique Guanciale, nº 143, Jardim Paulista, neste município, agindo em concurso de agentes com outros três indivíduos não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo e violência contra as vítimas Fernanda Sofiatti Domingues e Augusto Veloso Domingues, o veículo marca e modelo Honda/Fit, ano 2014/2015, cor branca e placa de

identificação FTA-9921, de propriedade da vítima Fernanda, bem como sua bolsa e aparelho celular, somente não causando a morte da vítima Augusto por circunstâncias alheias à sua vontade, a vítima Augusto suportou lesão corporal grave (fls. 297/300).

Afastada a hipótese de rejeição liminar, a denúncia foi recebida em 11 de abril de 2022 (fls. 303/304).

O acusado foi citado (fls. 313/314) e apresentou resposta escrita (fls. 325/326). FA (fls. 315/319).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 330.

Em audiência de instrução (fls. 349/350 - mídia às fls. 354), foi realizado o ato de reconhecimento, bem como a vítima foi ouvida (fls. 351), uma testemunha foi inquirida (fls. 352) e o réu foi interrogado (fls. 353). Encerrada a instrução, em alegações finais apresentadas oralmente, o Ministério Público pediu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia. Convertido o julgamento para apresentação de memoriais escritos pela Defesa.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a nulidade do reconhecimento realizado em sede administrativa, por violação ao artigo 226 do Código Penal; subsidiariamente, pediu a absolvição por não ter participado do crime e insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP); ainda de forma subsidiária, pediu ainda a desclassificação para a forma tentada, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 356/364).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, não há o que se falar em nulidade do ato de reconhecimento realizado em sede de inquérito policial, haja vista que o réu foi apresentado juntamente com outros indivíduos, após ter sido descrita pela vítima as características da pessoa a ser reconhecida, procedendo-se o ato de acordo com o previsto em lei (fls. 11/13).

Outrossim, mesmo que assim não fosse, o art. 226 do Código de Processo Penal, que disciplina o ato de reconhecimento de pessoas e coisas, em momento algum impõe ou determina, mas sim indica, recomenda, o procedimento a ser seguido, bastando a leitura do inciso II, que dispõe:

"a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras..." (nosso o destaque).

O tema sequer é mais discutido ante a pacífica jurisprudência sobre ele, senão vejamos alguns poucos exemplos das mais variadas C. Câmaras do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - Violação ao art. 226 do CPP - Inocorrência - Mera recomendação - Ausência de prejuízo - Réus reconhecidos sem qualquer sombra de dúvida - Formalismo exagerado - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de convicção colhidos - MÉRITO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada - Palavras e reconhecimentos da vítima firmes e seguras - Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública - Ausência de interesse em prejudicar o acusado - Quadro probatório suficiente para a condenação - Corrupção de menores que é crime formal - Consumação independentemente da demonstração efetiva da depravação do adolescente - Pena que não comporta alteração - RECURSO MINISTERIAL - Fixação do regime inicial fechado para Alisson - Necessidade - Fatos graves - Preliminar rejeitada, recursos defensivos desprovidos e ministerial provido." (TJSP; Apelação Criminal 1501717-06.2019.8.26.0196; Relator: Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)

"Apelação. Roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal). Sentença condenatória. Pleito absolutório alegando, em preliminar, nulidade ante o reconhecimento pessoal na fase inquisitiva. No mérito, alega fragilidade probatória. Subsidiariamente, busca a redução da pena no mínimo legal e a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade. Preliminar afastada. Eventual inobservância de formalidade do art. 226 do CPP, quando do reconhecimento pessoal, que não macula a prova. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento da vítima apto a embasar decreto condenatório. Negativa do réu inverossímil e isolada nos autos. Condenação

de rigor. Dosimetria que comporta reparo. Basilar acima do mínimo devidamente fundamentada. Multirreincidentia comprovada. Redução do aumento necessária e adequada. Regime prisional fechado bem aplicado. Inviável a concessão da prisão domiciliar. Sentença parcialmente reformada. Preliminar afastada, no mérito, recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0000811-93.2018.8.26.0077; Relator: Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021)

"ROUBO MAJORADO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada - Reconhecimento fotográfico realizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Ratificação em juízo sob o crivo do contraditório - Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada - Arrependimento posterior. Inocorrência - Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases nos patamares - Menoridade relativa inócua (Súmula nº 231 do STJ). Inviável a compensação da mencionada atenuante com majorantes. Inteligência do artigo 68 do CP - Uma causa de aumento. Acréscimo na fração mínima de 1/3 - Regime inicial semiaberto. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) - Apelo desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1501801-98.2020.8.26.0510; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

"ROUBO - materialidade - autos de apreensão, reconhecimento pessoal, de avaliação indireta e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - nulidade do ato de reconhecimento - inocorrência - a necessidade de outras pessoas junto àquele que se vai reconhecer é recomendável, porém não imprescindível - reconhecimento em harmonia com o restante da prova - depoimento policial que indica a apreensão de parte da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DESCLASSIFICAÇÃO - receptação - hipótese em que os fatos se ajustam exatamente ao delito de roubo - reconhecimento do réu efetuado pela vítima e testemunha ocular como um dos roubadores. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça - posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores - caso concreto onde não houve perseguição, sendo o apelante detido por policiais em patrulhamento - existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea - reconhecimento da forma tentada - impossibilidade. CONCURSO DE AGENTES - indicação pela prova oral - validade - desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. EMPREGO DE ARMA DE FOGO - apreensão - desnecessidade - validade da prova oral que indica seu uso - alegação de que não se tratava de arma - ônus de prova que incumbe à defesa - inteligência do art. 156 do CPP - Precedentes das Cortes Superiores. PENA - primeira fase - base fixada no mínimo legal - segunda fase - pena inalterada - ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes - terceira fase - aumento de pena em 3/8 - pelas majorantes de emprego de arma e concurso de agentes - dada a excepcionalidade das majorantes - correção da pena pecuniária - provimento parcial ao apelo defensivo para este fim. REGIME - fixado o regime fechado - o apelante agiu com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias da causa de aumento de emprego de arma, concurso de agentes e circunstâncias judiciais - Beccaria - regime fechado circunstâncias judiciais desfavoráveis - provimento ao recurso ministerial para este fim." (TJSP; Apelação Criminal 1514326-08.2016.8.26.0590; Relator: Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021).

De qualquer forma, como dito, o ato de reconhecimento feito na delegacia de polícia está em consonância com o exigido pela lei.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

Foi comprovada a materialidade do crime por meio do boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 11/13), laudo pericial (fls. 113/115), cópia prontuários médicos (fls. 168/171 e 190/268) e laudo médico concluindo pela lesão corporal de natureza grave (fls. 282/284).

Da mesma forma, a autoria é certa.

Realizado o procedimento de reconhecimento pessoal em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima indicou que o assaltante seria o indivíduo apresentado como número 3, mas que não tinha certeza em razão do tempo decorrido. Declarou que estava chegando em sua casa de carro e posicionou o veículo para entrar. Na época o portão era manual, então desceu para abri-lo e colocou o carro na garagem. Quando desceu do carro para fechar o portão, os assaltantes entraram na garagem. Os indivíduos a puxavam, mas acabaram entrando no veículo e saindo com ele. Nesse momento, seu pai saiu de dentro da residência e entrou na garagem, momento em que ele se aproximou de um dos indivíduos e acabou levando um tiro no rosto. Os assaltantes foram embora com seu veículo. Havia iluminação na garagem. Acredita que eram três indivíduos. Não tinha visto arma de fogo, percebeu apenas quando seu pai levou um tiro. Nunca tinha visto os assaltantes. Realizou reconhecimento na Delegacia e não teve dúvida, sendo que foram apresentadas várias pessoas identificadas por número (fls. 351).

Ainda que a vítima tenha declarado sua incerteza quando do reconhecimento em Juízo, é importante ressaltar que o tempo decorrido realmente prejudica o ato de reconhecimento. Afinal, o fato ocorreu há mais de seis anos e algumas características podem se alterar, como cabelo, barba, tom de pele, etc.

Entretanto, além da vítima indicar o réu durante o reconhecimento realizado na Delegacia, à época, com certeza, fato é que, mesmo anos depois, ela indicou A MESMA PESSOA também em juízo, corroborando os demais elementos de prova.

Ou seja, não se trata de um único ato, mas sim de um reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia (fls. 11/13), onde o réu foi colocado ao lado de outras pessoas, CORROBORADO com outro ato de reconhecimento, nos mesmos moldes, realizado anos depois, em Juízo (fls. 353/354).

No sentido da preciosidade da palavra da vítima, bem como de sua suficiência para a caracterização das majorantes, a jurisprudência é tranquila, bastando dois exemplos:

"A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto". (Tacrím/SP. AC 1.036.841-3. Relator: Renato Nalini).

"Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em consideração, mormente quando encontra ressonância na prova carreada ao processo" (TJSP, Apelação 10290150014162001).

E ainda:

"Roubo. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria. Palavra da vítima. Suficiência para fixar responsabilidade penal e reconhecer a causa de aumento. Concurso de agentes e uso de arma de fogo. Presença de dupla qualificadora que autoriza a exacerbação da pena na forma fixada na sentença... Regime fechado que se mostra adequado. Sentença mantida. Recursos negados" (TJSP. Apelação criminal com revisão 990080663283. Relator: Newton Neves. 16ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 10.02.2009. Registrado em 12.03.2009).

A testemunha Daniel Gutierrez Melendi aduziu ser primo da vítima Fernanda. Declarou que tinha acabado de chegar em sua casa e estava descarregando o carro, momento em que sua esposa gritou que seu tio estava sendo assaltado e em seguida, disse que ele teria sido baleado. Então o pegou para levá-lo ao hospital. Os assaltantes já tinham ido embora levando o carro de Fernanda. Quando estava no hospital, por coincidência, viu o carro passando fugindo da polícia (fls. 352).

Interrogado, o acusado negou os fatos, declarando que não pode pagar por algo que não fez. Esclareceu que tinha acabado de sair da Fundação Casa e estava trabalhando

de pintor, inclusive foi juntado aos autos a declaração do seu patrão. Ainda, o réu aduziu que estava segurando a placa de número 3 no momento do reconhecimento (fls. 353).

A negativa do acusado permaneceu completamente isolada do conjunto probatório, não encontrando respaldo em qualquer prova constante nos autos.

Ademais, o acusado foi reconhecido pela vítima em DUAS oportunidades em que foi apresentado, corroborando a denúncia de que foi um dos indivíduos que praticou o crime de roubo no dia dos fatos.

No que tange à ausência de apreensão da arma de fogo, segue entendimento jurisprudencial quanto à sua desnecessidade:

"PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendido o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (porque não apreendida e não periciada), redução da pena pela confissão e menoridade relativa e fixação de regime aberto. Descabimento. 1. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de arma. Precedentes. Ainda, o emprego de arma, no crime de roubo, não consiste em vestígio da infração, mas em meio intimidativo, a tornar mais vulnerável a integridade física do sujeito passivo. Assim, mantida a majorante". (TJSP. Apelação criminal nº 1500091-55.2021.8.26.0236. Relator: Alcides Malossi Junior. 9ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento: 18/01/2022).

"Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo - Prova segura - Declarações da vítima firmes no sentido de reconhecer o réu como um dos autores do delito - Depoimento de testemunha corroborando o relato da ofendida - Condenação mantida - Manutenção das causas de aumento do emprego de arma de fogo e de arma branca - Inexigibilidade de apreensão e perícia no instrumento - Palavras das vítimas categóricas em comprovar a utilização de armamento - Dosimetria - Pena e regime fechado mantidos - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1500051-21.2021.8.26.0415; Relator: André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Palmital - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

"Apelação. Roubo. Art. 157, § 2º, II, e VII, do CP. Majorante sobre emprego de arma branca. Desnecessidade de apreensão ou perícia. Fração aplicada na terceira fase mantida, uma vez que bem fixada e fundamentada. Regime mantido, uma vez que bem fixado e fundamentado. Recurso improvido. Sentença mantida." (TJSP; Apelação Criminal 1503424-73.2020.8.26.0228; Relator: Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

E ainda o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 2. No caso, embora a arma não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 3. Agravo regimental desprovido". (STJ. AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018). Sem o destaque no original.

Pontuo que cabia ao réu o ônus de provar o alibi alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim anoto que o réu responde pelos fatos descritos na denúncia e não pela capitulação jurídica, razão inclusive pela qual, não há que se cogitar de latrocínio tentado, mas sim de roubo qualificado pela lesão corporal de natureza

grave (laudo pericial de fls. 282/284), sendo que em razão da posição topográfica do §3, inciso I, do art. 157 do Código Penal, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo serão usados como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase de dosimetria da pena para a sua devida individualização.

Desta forma, confirmada a materialidade e autoria do crime, a procedência é medida que se impõe.

Passo a fixar as penas.

Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento a personalidade do réu voltada a prática de crimes de roubo (conforme pode ser verificado nas condenações transitadas em julgado, posteriores ao crime ora em análise - autos nº 0000050-16.2016.8.26.0115 - fls. 309; e autos 1500896-54.2021.8.26.0544 - fls. 310), crime cometido em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, aumento as penas em um terço elevando-as para nove anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa.

Na segunda fase, reduzo nas penas em um sexto ante a circunstância atenuante da menoridade relativa, trazendo-as para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Sem causas de aumento a serem consideradas na terceira fase, visto que já analisadas na fase das circunstâncias judiciais.

Ausentes quaisquer outras causas modificadoras das penas torno-as definitivas.

Ante a falta de elementos seguros para a aferição da situação econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de CONDENAR GUSTAVO DOURADO DA SILVA, menor de vinte e um anos na época dos fatos às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de dez dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo, como incursos no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal c/c artigo 29 do mesmo diploma legal.

Ante a quantidade da pena aplicada, bem como o fato de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça e violência, incabível a substituição das penas privativas de liberdade ou ainda a suspensão condicional.

Iniciará o acusado o cumprimento da pena no regime FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, posto ter sido o crime praticado mediante grave ameaça e violência, com uso de arma de fogo, concurso de agentes e que resultou em lesão corporal grave, que demonstra sua maior periculosidade e personalidade incompatível com regime mais brando. À respeito: "o agente de roubo se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa" (RJDTCRIM 28/227).

O réu respondeu ao feito preso em razão de outro processo, de modo que poderá recorrer da presente sentença em liberdade, ante a ausência de requisitos para a decretação de prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o que mais for necessário, bem como oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se eventual concessão de gratuidade de justiça.

Procedam-se as devidas anotações, comunicações e arquivem-se os autos.

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA